

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DIGITALES

Lucas y Leo Digital

Versión 1.0 · Abril 2026
Sujeto a la legislación española vigente
Sin letra pequeña

1. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES

PRESTADOR DE SERVICIOS (en adelante, «el Prestador»):

Nombre	Alex Lucas Torrubia Navarro
Marca comercial	Lucas y Leo Digital
NIF	ES41003566V
Email profesional	info@lucasyleodigital.com
Teléfono	+34 624 029 617
Domicilio fiscal	Gavà, Barcelona, España
Web	lucasyleodigital.com

CLIENTE (en adelante, «el Cliente»):

Nombre / Razón Social	
NIF / CIF	
Email de contacto	
Teléfono	
Dirección fiscal	
Representante legal	(si aplica)

Ambas partes, reconociéndose mutuamente capacidad jurídica y de obrar suficiente para contratar y obligarse, suscriben el presente contrato de buena fe y de conformidad con los artículos 1.254 y siguientes del Código Civil español.

2. OBJETO DEL CONTRATO

El presente contrato regula la relación comercial entre las partes para la prestación de servicios de consultoría, diseño y desarrollo digital por parte del Prestador. El alcance específico de cada proyecto

quedará definido en el correspondiente Documento de Alcance (Anexo I), que formará parte inseparable de este contrato.

Los servicios que el Prestador puede prestar incluyen, con carácter enunciativo y no limitativo:

- Diseño y desarrollo de sitios web, landing pages y aplicaciones web
- Configuración de herramientas de automatización y prospección digital
- Gestión, optimización y mantenimiento de presencia digital
- Consultoría estratégica en marketing y transformación digital
- Campañas de publicidad digital (Google Ads, Meta Ads, etc.)
- Posicionamiento en buscadores (SEO on-page y off-page)
- Integración de sistemas, APIs y herramientas de terceros
- Formación y asesoramiento en herramientas digitales

El Prestador se reserva el derecho de subcontratar parte del trabajo a colaboradores especializados bajo su supervisión y responsabilidad, sin que ello implique relación laboral alguna con el Cliente.

3. PROPUESTA, PRESUPUESTO Y ACEPTACIÓN

Todo proyecto comenzará con una propuesta económica detallada enviada al Cliente por escrito (email o documento). Dicha propuesta incluirá: descripción del servicio, precio total, forma de pago y plazo estimado de entrega.

La aceptación del presupuesto por parte del Cliente podrá realizarse mediante: (a) firma del presente contrato y/o del Anexo I, (b) confirmación escrita por email, o (c) abono del pago inicial acordado. Cualquiera de estas acciones implica la aceptación plena e incondicional de las condiciones aquí establecidas.

El Prestador no iniciará ningún trabajo sin confirmación expresa del Cliente. Las propuestas tienen una validez de 30 días naturales desde su emisión.

4. PRECIO Y CONDICIONES DE PAGO

4.1 Precio

El precio de cada proyecto se detallará en el Anexo I correspondiente. Todos los precios indicados por el Prestador se entienden en euros (€) y, salvo indicación expresa en contrario, no incluyen el IVA vigente (actualmente 21%), que se añadirá en factura.

4.2 Estructura de pagos

Salvo acuerdo escrito diferente, la estructura de pagos estándar es:

- 50% del importe total al inicio del proyecto (pago de arranque)
- 50% restante a la entrega final, antes de la publicación o transferencia de accesos

Para proyectos de importe superior a 3.000 € netos, el Prestador podrá proponer una estructura de pagos por hitos, que se detallará en el Anexo I.

4.3 Método de pago

El Cliente realizará los pagos mediante transferencia bancaria al número de cuenta facilitado en la factura, en el plazo máximo de 5 días hábiles desde la recepción de la misma. También se aceptan pagos por Bizum o tarjeta si el Prestador lo indica expresamente.

4.4 Impago y penalizaciones

En caso de impago total o parcial en el plazo acordado:

- El Prestador podrá paralizar inmediatamente todos los trabajos en curso hasta regularización del pago.
- Se devengará un interés de demora del 8% anual sobre la cantidad pendiente, conforme a la Ley 3/2004 de lucha contra la morosidad en operaciones comerciales.
- El Prestador podrá retener todos los entregables, accesos y activos digitales hasta la liquidación completa.
- En caso de impago superior a 30 días, el Prestador podrá resolver el contrato con causa justificada y reclamar el pago íntegro del trabajo realizado hasta la fecha.

4.5 Gastos adicionales

No se incluyen en el precio base los costes de terceros necesarios para el proyecto (dominios, hosting, licencias de software, herramientas SaaS, servicios de publicidad, etc.). El Cliente es responsable de su contratación y pago, salvo acuerdo expreso en contrario.

5. PLAZOS Y ENTREGA

Los plazos estimados de entrega se indicarán en el Anexo I. Dichos plazos comenzarán a contar desde la fecha de recepción del pago de arranque y de todos los materiales necesarios proporcionados por el Cliente (textos, imágenes, accesos, información, etc.).

El Prestador no será responsable de retrasos ocasionados por:

- Demora del Cliente en proporcionar materiales, contenidos, revisiones o aprobaciones
- Cambios en el alcance del proyecto solicitados por el Cliente durante la ejecución
- Causas de fuerza mayor o circunstancias ajenas al control del Prestador
- Tiempos de respuesta de terceros proveedores (hosting, Google, Meta, etc.)

Si el Cliente no proporciona los materiales necesarios en un plazo de 30 días naturales desde su solicitud, el Prestador podrá facturar los trabajos realizados hasta ese momento y considerar el proyecto en pausa o cerrado.

6. REVISIONES Y CAMBIOS DE ALCANCE

Cada proyecto incluye el número de rondas de revisión especificado en el Anexo I (por defecto, 2 rondas de revisión sobre los entregables acordados). Las revisiones se entienden como ajustes menores sobre el trabajo ya realizado, no como nuevas funcionalidades o cambios de concepto.

Cualquier solicitud que amplíe el alcance original (nuevas páginas, nuevas funciones, cambio de diseño global, integración de nuevos sistemas, etc.) se considerará un cambio de alcance y será presupuestado y facturado por separado, previa comunicación escrita al Cliente.

El Prestador no está obligado a ejecutar trabajos adicionales sin un nuevo presupuesto aceptado.

7. PROPIEDAD INTELECTUAL

7.1 Titularidad durante el proyecto

Todos los trabajos, diseños, código, textos y materiales elaborados por el Prestador serán de su titularidad hasta el pago íntegro del proyecto. El Cliente no podrá reclamar derechos sobre los entregables hasta haber cumplido íntegramente sus obligaciones de pago.

7.2 Cesión de derechos al Cliente

Una vez satisfecho el pago completo, el Prestador cede al Cliente los derechos de explotación sobre los entregables finales para su uso comercial y no comercial. Esta cesión incluye los derechos de reproducción, distribución y comunicación pública en cualquier medio.

Quedan excluidos de la cesión:

- Las herramientas propias, frameworks, librerías y metodologías del Prestador utilizadas para desarrollar el proyecto
- El código fuente de soluciones genéricas reutilizables, salvo acuerdo expreso y precio adicional
- Los materiales con derechos de terceros (fuentes, imágenes de stock, plugins, etc.) que se rigen por sus propias licencias

7.3 Materiales aportados por el Cliente

El Cliente garantiza que todos los materiales que proporcione (imágenes, textos, marcas, contenidos) son de su propiedad o tiene las licencias necesarias para su uso. El Cliente mantendrá indemne al Prestador frente a cualquier reclamación de terceros derivada del uso de dichos materiales.

7.4 Derecho de mención

El Prestador se reserva el derecho de incluir el proyecto en su portfolio y mencionar al Cliente como referencia. El Cliente puede oponerse a este uso marcando la casilla siguiente en el momento de la firma:

☐ Me opongo a que Lucas y Leo Digital incluya este proyecto en su portfolio o me mencione como cliente de referencia.

Si la casilla no es marcada, el silencio del Cliente se entenderá como consentimiento tácito para dicho uso, conforme a la práctica habitual en relaciones comerciales B2B.

8. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

El Prestador se compromete a ejecutar los servicios con la máxima diligencia y competencia profesional. No obstante, establece las siguientes limitaciones de responsabilidad:

- La responsabilidad máxima del Prestador por cualquier causa (incluyendo negligencia) no superará en ningún caso el importe total neto facturado al Cliente en los 6 meses anteriores al hecho generador de la reclamación.
- El Prestador no será responsable de lucros cesantes, pérdidas de negocio, pérdida de datos o cualquier daño indirecto, salvo dolo o negligencia grave probada.
- El Prestador no garantiza resultados específicos de negocio (ventas, leads, posicionamiento orgánico) derivados de los servicios prestados, ya que estos dependen de múltiples factores externos fuera de su control.

- El Prestador no será responsable por interrupciones del servicio causadas por terceros (proveedores de hosting, plataformas, cambios de algoritmos de buscadores o redes sociales, etc.).
- Las campañas de publicidad digital se gestionan con la mejor práctica profesional disponible, pero el rendimiento puede variar según el mercado, la competencia y factores de plataforma ajenos al Prestador.

9. CONFIDENCIALIDAD

Ambas partes se comprometen a mantener la más estricta confidencialidad sobre la información sensible intercambiada en el marco de la relación comercial: datos financieros, estrategias de negocio, precios, listados de clientes, accesos a sistemas y cualquier otra información marcada como confidencial.

Esta obligación de confidencialidad se mantendrá vigente durante la duración del contrato y por un período de 2 años tras su finalización, y no se aplicará a información que sea de dominio público o que deba ser revelada por requerimiento legal.

El Cliente se compromete a no compartir credenciales, accesos o herramientas entregadas por el Prestador con terceros sin su consentimiento expreso.

10. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES (RGPD)

El tratamiento de los datos personales de ambas partes se realizará conforme al Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD).

Los datos del Cliente se incorporarán a los ficheros del Prestador con la finalidad exclusiva de gestionar la relación contractual, emitir facturas y cumplir las obligaciones legales derivadas. No serán cedidos a terceros salvo obligación legal.

El Cliente puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición escribiendo a info@lucasyleodigital.com.

Si la prestación del servicio implica que el Prestador accede a datos personales de los usuarios del Cliente (p.ej., bases de datos, CRM, herramientas de email marketing), las partes suscribirán el correspondiente Acuerdo de Encargado de Tratamiento (DPA) antes del inicio de dichos trabajos.

11. RESOLUCIÓN Y RESCISIÓN DEL CONTRATO

11.1 Rescisión por el Cliente

El Cliente podrá cancelar el proyecto en cualquier momento mediante comunicación escrita, con los siguientes efectos económicos:

- Si la cancelación ocurre antes del inicio del trabajo: el pago de arranque no es reembolsable, como compensación por el tiempo de planificación y la oportunidad rechazada.
- Si la cancelación ocurre durante la ejecución: el Cliente deberá abonar el coste proporcional del trabajo realizado hasta la fecha, según la valoración del Prestador, más el pago de arranque.
- Si el trabajo está completado en un 80% o más: el Cliente deberá abonar el importe total del proyecto.

11.2 Rescisión por el Prestador

El Prestador podrá resolver el contrato, con preaviso de 7 días hábiles, en los siguientes casos:

- Impago total o parcial de cualquier factura emitida
- Comportamiento abusivo, acoso o falta de respeto grave por parte del Cliente
- Solicitud de trabajos contrarios a la legislación vigente o a la ética profesional
- Imposibilidad sobrevenida de ejecutar el servicio por causas ajenas al Prestador

En caso de resolución por causa imputable al Cliente, el Prestador facturará todo el trabajo realizado y podrá reclamar los daños y perjuicios ocasionados.

12. COMUNICACIONES

Las comunicaciones formales entre las partes se realizarán por escrito, preferentemente por email a las direcciones indicadas en el encabezado de este contrato. El email se considerará medio válido y con plena eficacia jurídica para notificaciones, modificaciones y aprobaciones.

Las aprobaciones realizadas por el Cliente a través de email, aplicaciones de mensajería (WhatsApp, Telegram, etc.) o cualquier otro medio escrito tendrán la misma validez que una firma manuscrita a efectos de este contrato.

13. FUERZA MAYOR

Ninguna de las partes será responsable por el incumplimiento de sus obligaciones derivado de causas de fuerza mayor o caso fortuito, entendiéndose como tales: catástrofes naturales, pandemias, actos de terrorismo, fallos generalizados de infraestructura digital, cambios normativos sobrevenidos u otras circunstancias imprevisibles e irresistibles ajenas a la voluntad de las partes.

La parte que se vea afectada por una causa de fuerza mayor deberá notificarlo a la otra parte de forma inmediata. Si la situación se prolonga más de 30 días, cualquiera de las partes podrá resolver el contrato sin penalización, con liquidación proporcional del trabajo ejecutado.

14. INDEPENDENCIA PROFESIONAL Y AUSENCIA DE VÍNCULO LABORAL

El Prestador actúa en calidad de profesional autónomo independiente. El presente contrato no crea entre las partes ninguna relación laboral, de sociedad, agencia o representación. El Prestador conserva plena libertad para determinar los métodos, horarios y medios de trabajo, siempre que se cumplan los plazos y entregables acordados.

El Prestador podrá prestar servicios a otros clientes simultáneamente, salvo que se haya pactado expresamente una cláusula de exclusividad con remuneración adicional.

15. NULIDAD PARCIAL Y PREVALENCIA

Si cualquier cláusula de este contrato fuera declarada nula o inaplicable por un tribunal competente, el resto del contrato permanecerá en plena vigencia. La cláusula afectada será interpretada de la manera más cercana posible a la intención original de las partes.

En caso de contradicción entre este contrato general y los Anexos específicos de proyecto, prevalecerán los Anexos en los aspectos en que sean más específicos.

16. LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN

El presente contrato se rige por la legislación española vigente, en particular:

- Real Decreto Legislativo 1/2007, Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios
- Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSI)
- Reglamento (UE) 2016/679 y Ley Orgánica 3/2018 (RGPD / LOPDGDD)
- Ley 3/2004, de lucha contra la morosidad en operaciones comerciales
- Código Civil y Código de Comercio españoles

Para la resolución de cualquier controversia derivada del presente contrato, las partes se someten expresamente a los Juzgados y Tribunales de Barcelona, con renuncia a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.

Antes de acudir a la vía judicial, las partes se comprometen a intentar resolver el conflicto de buena fe mediante comunicación directa o, en su caso, mediación extrajudicial.

17. FIRMAS

En prueba de conformidad con todo lo anterior, las partes suscriben el presente contrato en la fecha indicada.

EL PRESTADOR DE SERVICIOS

Alex Lucas Torrubia Navarro
NIF: ES41003566V
Fecha: _____

EL CLIENTE

Nombre/Razón Social: _____
NIF/CIF: _____
Fecha: _____

ANEXO I – DOCUMENTO DE ALCANCE DEL PROYECTO

Este anexo forma parte inseparable del Contrato de Prestación de Servicios Digitales

Nombre del proyecto	_____
Fecha de inicio estimada	_____
Fecha de entrega estimada	_____
Referencia del presupuesto	_____

Descripción del servicio / Entregables acordados

Precio y estructura de pagos

Importe total (sin IVA)	€ _____
IVA (21%)	€ _____
TOTAL con IVA	€ _____
Pago 1 (arranque, 50%)	€ _____ · Fecha: _____
Pago 2 (entrega, 50%)	€ _____ · Fecha: _____

Número de rondas de revisión incluidas

☐ 1 ronda ☐ 2 rondas (por defecto) ☐ Ilimitadas ☐ Otro: _____

Observaciones / Condiciones especiales

EL PRESTADOR DE SERVICIOS

Alex Lucas Torrubia Navarro
NIF: ES41003566V
Fecha: _____

EL CLIENTE

Nombre/Razón Social: _____
NIF/CIF: _____
Fecha: _____